МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 02 дугаар сарын 25 № 04/11 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА 407
ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ
АНГИЙН ДАРГА, ХУРАНДАА Б.БАТБАЯР
ТАНАА

Өмгөөлөгч Б.Дашдоржоос Комисст ирүүлсэн гомдол, хоёр иргэнээс ирүүлсэн мэдээллийн хүрээнд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалтыг үндэслэн танай хорих ангид ял эдэлж буй хоригдлуудын эргэлт авах, уулзалт хийх, өмгөөлөгчтэйгөө ганцаарчлан уулзах, хүнлэг бус харьцаа, дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн байдал, хоригдлуудын хөдөлмөрийн нөхцөл, цалин хөлсний байдлыг шалгалаа. Энэ хүрээнд 2026 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 2 дугаар удирдамжид заасны дагуу хорих ангийн нөхцөл байдалтай танилцаж, танаас болон холбогдох бусад алба хаагчдаас тайлбар, мэдээлэл авч, холбогдох баримтыг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Нэг. Хорих ангийн түр уулзалтын байр хоригдогч бусадтай тайван, саадгүй, ярианы нууцыг хөндлөнгийн этгээдээс хамгаалсан нөхцөлд уулзах шаардлагыг хангахгүй, удаан хугацааны эргэлтийн байрны хүртээмж нийт хоригдлын хуулиар тогтоосон эргэлт авах хугацаа, тоог хангахгүй байна.

Эрх чөлөөгөө хасуулсан хүнтэй хүнлэг, нэр төрийг хүндэтгэж харьцах нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан зарчим болно. Уулзалт хийх, эргэлт авах зохистой боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх нь энэ зарчмын суурь шаардлага бөгөөд "...гэр бүлийн гишүүдтэйгээ уулзах, тэдэнтэй захидлаар харилцах хуулиар тогтоосон гадаад орчинтой харилцах" (Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1990 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 45/111 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хоригдолтой харьцах үндсэн зарчим"-ын 19 дүгээр зарчим) хоригдогчийн эрхийг хангах зохицуулалтыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 198 дугаар зүйлийн 198.3, 198.4, 199 дүгээр зүйлийн 199.4, 199.5 дахь хэсэгт хуульчилжээ. Түр уулзалт нь хоригдол гэр бүлийн гишүүд, өмгөөлөгчтэйгөө уулзах, нийгмийн холбоо харилцаа, сэтгэл зүйн тогтвортой байдлаа хадгалах, ял эдлэх явцад нийгэмшүүлэх зорилгыг хангахад чухал ач холбогдолтой. Гэвч танай хорих ангийн түр уулзалтын байр 42 м^2 орчим талбайд таван уулзалт зэрэг хийхээр зохион байгуулсан нь эргэлт, уулзалт авч байгаа хүмүүсийн ярианы нууцыг хөндлөнгийн хүмүүсээс хамгаалахгүй, уулзагчид бусдад саад учруулах, уулзалт дуу чимээ ихтэй орчинд явагдах нөхцөлийг үүсгэж байна. Мөн тус байрны дулаан, гэрэлтүүлэг хангалтгүй, уулзах цонхны харилцуурыг тогтмол ариутгахгүй байгаа нь эрүүл ахуйн шаардлагад нийцэхгүй, халдварт өвчин тархах нөхцөлийг үүсгэж болзошгүй байна.

150070001

Ангийн зүгээс 2001 онд ашиглалтад орсон, стандартын шаардлага хангахгүй байсан удаан хугацааны эргэлтийн байрыг засварлаж, цэвэр, бохир усны шугамтай холбож, ариун цэврийн хэсэг, угаалгын хэсгийг бий болгож, дулааны шугамыг шинэчлэн, нийт талбайг 20 $м^2$ орчмоор нэмэгдүүлж, 2025 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс ашиглалтад оруулсан нь сайшаалтай байна. Гэвч удаан хугацааны уулзалтын 12 өрөө нь нээлттэй хорих ангийн тусгай зэрэглэлд ял эдэлж байгаа хоригдол 45 хоногт нэг удаа, хаалттай хорих ангийн энгийн зэрэглэлд ял эдэлж байгаа хоригдол 90 хоногт нэг удаа, хаалттай хорих ангийн тусгай зэрэглэлд ял эдэлж байгаа хоригдол 120 хоногт нэг удаа удаан хугацааны уулзалт хийхэд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиар тогтоосон шаардлагыг хангахгүй байна. Хорих ангийн эмнэлгийн байрны ашиглалт багатай талбайг удаан хугацааны эргэлтийн байр болгон засварлаж, хоригдогч уулзалт хийх, эргэлт авах нөхцөлийг сайжруулахаар ажиллаж байгаа талаараа та шалгалтын үеэр танилцуулж байсан. Энэ ажлыг шуурхай гүйцэтгэхийн хамт түр уулзалт хийх орчныг хуулиар тогтоосон шаардлагад нийцүүлэх шаардлагатай.

Хоёр. Хоригдол өмгөөлөгчтэйгөө ганцаарчлан уулзах нөхцөл бүрдээгүй, хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг бодитой, үр дүнтэй хангагдахгүй байна.

Өмгөөлөгчтэйгөө ганцаарчлан уулзах, саадгүй харилцах, өмгөөлүүлэхэд бэлтгэх зохистой хугацаа, бололцоотой байх (Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, “Хоригдолтой харьцах үндсэн зарчим”-ын 18 дугаар зарчмын 2 дахь хэсэг, Өмгөөллийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3 дахь заалт) нь хэргээ шударгаар шүүлгэх, хүнлэг бус харьцаа, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийг хангах суурь нөхцөл юм. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/183 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хорих ангийн дотоод журам”-ын 24.1 дэх хэсэгт “хоригдол иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцохдоо өөрийн биеэр болон ар гэр, өмгөөлөгч, хууль ёсны төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцож болно”, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2013 оны А/206 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хоригдогсдын эрхийг хангахад чиглэсэн цагдан хорих, хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны стандарт”-ын 2.1.6 дахь хэсэгт “Хоригдогсод өмгөөлөл хууль зүйн туслалцаа авах эрхтэй. Хоригдогсод өмгөөлөгч болон хуулийн байгууллагын эрх бүхий ажилтантай бэлтгэгдсэн тусгай өрөөнд ганцаарчлан уулзана. Хорих байгууллагын зүгээс өмгөөлөгч хуулийн байгууллагын ажилтан хоригдогсдын аюулгүй байдлыг хангахын тулд телекамерын хяналт тавина. Өмгөөлөгчийн уулзалтын өрөө нь бичиг баримт, эд зүйл дамжуулах, хоригдсон бусад үйлдлүүд хийгдэх боломжийг хязгаарласан нэвт харагдах хаалттай, утсан болон яриа дамжуулах төхөөрөмжтэй байна.” гэж өмгөөлөгчтэй уулзах өрөөний стандартыг тогтоожээ.

Гэтэл танай хорих ангийн хоригдол өмгөөлөгчтэй уулзах уулзалтын тусгай өрөө байхгүй, шалган нэвтрүүлэх байрны ерөнхий жижүүрийн өрөөнд нийт уулзалтыг зохион байгуулж байгаа талаар шалгалтын үеэр танилцуулж байсан. Уг өрөө нь дуу чимээний тусгаарлалтгүй, хоригдол өмгөөлөгчтэй ганцаарчлан уулзах, хууль зүйн зөвлөгөө авах боломжийг хангахгүй, хорих ангийн алба хаагчид болон хоригдлууд уг өрөөгөөр нэвтэрдэг тул хөдөлгөөний урсгал ихтэй, зохион байгуулалт муу байна. Түүнчлэн, уулзалтын үед бичиг баримт, эд зүйл дамжуулах, хориглосон бусад үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх зориулалттай хаалт, тусгаарлалт хийгдээгүйг нь аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй байна.

Гурав. Хоригдлын хөдөлмөрийн үнэлгээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс багагүй байх хуулиар тогтоосон шаардлага хангагдахгүй байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 215 дугаар зүйлийн 215.5 дахь хэсэгт “Хоригдлын хөдөлмөрийн норм, хөлсний үнэлгээг хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллагын дарга батлах бөгөөд хоригдлын хөдөлмөрийн үнэлгээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс багагүй байна.” гэж заасан. Таны 2026 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн В/02 дугаар тушаалын дагуу танай ангид ял эдэлж байгаа нийт 296 хоригдлоос 215 хоригдол (хорих ангийн аж ахуйд 108, шигтгээ наамал 3, гутлын үйлдвэрт 18, эсгий тавчик оёх 18, монгол гутал 1, эсгүүр оёдол дээр 8, оёдолчноор 34, гар оёдолчин 19, тусгай зориулалтын машин 3, үйлдвэр гадна, дотно цэвэрлэгч 3, савангийн үйлдвэр 3) хөдөлмөр эрхэлж байгаагийн 40 хувь нь цалинтай хөдөлмөр эрхэлж байна. Нийт хоригдлын 65–70 хувь нь бусдад учруулсан гэм хорын хохирол, төлбөртэй байна.

“Алтай Их Таян” ХХК, “Ноосон Урлал” хоршоо, “Харьяат Тайчин” ХХК, “Бэст Шүес” ХХК, иргэн Ц.Гэрэлмаа зэрэг хуулийн этгээд, хувь хүнтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр хоригдол хөдөлмөр эрхэлж байна. 2025 онд хорих ангиас хоригдлуудад нийт 250.6 сая төгрөгийн цалин олгож, хохирол төлбөрт 74.5 сая төгрөг шилжүүлсэн талаар эрх бүхий албаа хаагч мэдээлсэн. Гэвч 2025 оны 12 дугаар сард оёдлын үйлдвэрт ажилласан хоригдлуудад олгосон цалингийн баримтад нэг хүн сард 23,400 төгрөгөөс 162,000 төгрөг хүртэлх цалин авч байгаа нь авагджээ. Мөн хорих ангийн даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр “Алтай Их Таян” ХХК-тай байгуулсан Ажил гүйцэтгэх 407/ХАГ-2025-1 дугаартай гэрээнд заасны дагуу захиалагчийн материалаар 1 ширхэг гэрийн бүрээсийг хоригдлоор 1800 төгрөгөөр оёулахаар тогтоожээ. Хоригдлын хөдөлмөрийн хөлсний үнэлгээ Монгол Улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд хүрэхгүй, зах зээлийн үнэлгээнээс хэт доогуур байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/131 дүгээр тушаалаар баталсан “Хоригдлын хөдөлмөрийн хөлсний үнэлгээ тогтоох журам”-ын 2.3 дахь заалтад Аймаг, нийслэл дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, хорих анги, салбар нэгж нь гар урлал, үйлдвэрлэл эрхэлдэг, хоригдлыг хөдөлмөр эрхлүүлдэг бол “Хөдөлмөрийн жишиг норм тогтоох зөвлөл”-ийг байгуулна гэж заасны дагуу 407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/18 тушаалаар тус зөвлөлийг 8 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулжээ. Уг зөвлөл 2025 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр хуралдаж гэрээт байгууллагуудын гэрээний ажлын үнийг ажил тус бүрээр тогтоон, тогтоосон үнээс хоригдлын ажлын хөлсийг 30 хувиар олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Хоригдлын хөдөлмөр эрхлэлт нь орлого олох, хохирол нөхөн төлөх, ял эдэлж дууссаны дараа хэвийн амьдралд шилжих дэмжлэг болж чадахгүй, зөвхөн хугацаанаас өмнө суллагдах хөшүүрэг болж байна. Тухайлбал, хоригдол нэг сар ажиллахад ял эдлэх хугацаанаас 10 хоног хасагддаг зохицуулалт хэрэгжиж байна. 2026 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн В/01 дүгээр “Хоригдолд шагналын хоног олгох тухай” тушаалаар 2025 оны 12 дугаар сард ажилласан 225 хоригдлоос 171 хоригдолд 10 хоног, 21 хоригдолд 9 хоног, 12 хоригдолд 8 хоног, 2 хоригдолд 7 хоног, 11 хоригдолд 6 хоног, 7 хоригдолд 5, 1 хоригдолд 3 хоногоор тус тус шагналын хоног олгожээ.

Цаашид хоригдол цалинтай хөдөлмөр эрхлэх, хуулийн дагуу хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс багагүй цалин хөлс авах, суутгалын хэмжээг хуульд нийцүүлэх тогтоох шаардлагатай байна. Хоригдлын хөдөлмөрийн хөлс, хоригдлыг аж ахуйн нэгжид гэрээгээр ажиллуулахтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын хураангуйг зөвлөмжид хавсаргав.

Дөрөв. Хоригдлууд бие биеэ дарамтлах, хооллох зэрэг зарим үйлдлийг хязгаарлах тохиолдол гарч байгааг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх талаар хорих ангийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйчийн ажлыг идэвхжүүлэх шаардлагатай.

Танай ангид нэр бүхий хоригдол бусад хоригдлыг дарамтлах, уг хэлээр доромжлох, эд зүйл булаах, хоол идэхийг хязгаарлах зэрэг үйлдэл гаргаж байгаа талаарх мэдээллийг иргэнээс Комисст ирүүлсэн. Мэдээлэл холбогдогч хоригдлыг хамгаалах үүднээс уг нөхцөл байдлыг нарийвчлан шалгаагүй боловч хоригдлын харилцаа, сэтгэл зүйн хэвийн байдлыг хангах талаар хорих ангийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйчийн үйл ажиллагааг хангалтгүй гэж дүгнэлээ. Хорих ангийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйчийн хийсэн ажлыг илтгэх бүртгэл, мэдээллийг шалгалтын үеэр танилцуулаагүй. 2026 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдөр танай ангиас Комисст "Хаалттай хоригдлуудтай уулзсан талаарх илтгэх хуудас", "Сэтгэл зүйн сургалт явуулсан тухай илтгэх хуудас"-ыг нэмэлт баримтаар Комисст ирүүлжээ. Эдгээр баримт бичигт нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйчийн ажил үүрэг хоригдлуудад эд зүйл олгох, сургалт явуулах зэргээр хязгаарлагдаж, хоригдлын хэвийн харилцаа, сэтгэл зүйн байдлыг хангах, хяналт тавих зэрэг хувь хүн уруу чиглэсэн үйл ажиллагаа дутагдалтай нь авагдсан байна. Түүнчлэн, илтгэх хуудсуудыг 2026 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр үйлдсэн байх бөгөөд ажил, үйлчилгээнд адил хүмүүс хамрагдаж, адил дарааллаар бүртгэж, гарын үсэг зуруулсан зэрэг нь эдгээр баримт бичгийн үнэн бодит байдалд эргэлзээ төрүүлж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Түр уулзалтын байрыг хуулиар тогтоосон шаардлагад нийцүүлэн сайжруулах албан шийдвэр, уг ажлыг гүйцэтгэх төлөвлөгөө гаргах;

2. Хоригдогч өмгөөлөгчтэйгөө ганцаарчлан уулзах хуулиар тогтоосон шаардлагад нийцсэн уулзалтын өрөөг бий болгох албан шийдвэр, уг ажлыг гүйцэтгэх төлөвлөгөө гаргах;

3. Хоригдлоор хөдөлмөр эрхлүүлэх гэрээ байгуулах үйл явцыг нээлттэй, өрсөлдөөнтэй болгох, хоригдлын хөдөлмөрийн үнэлгээг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд хүргэх арга хэмжээ авах;

4. Хорих ангийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйчийн хоригдлуудын хооронд үүсэх дарамт шахалтыг хянах, урьдчилан сэргийлэх, энэ талаар зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх ажлыг сайжруулах зохистой, үр дүнтэй арга хэмжээ авах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хэрэгжүүлж, авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг баримтын хамт ирүүлнэ үү.

Хувийг: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Б.Нандинболор танаа.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА